ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ НОМИДАН
Ҳ У К М

2026 йил апрель ойининг 24 куни, жиноят ишлари бўйича Боғот туман суди, Боғот тумани, “Юксалиш” МФЙ биносида, сайёр суд мажлисида, шу суднинг раиси Б.Якубовнинг раислигида, судья ёрдамчиси М.Курбановнинг котиблигида, тарафлардан давлат айбловчиси Боғот туман прокурорининг катта ёрдамчиси Ж.Самандаров ва судланувчи О.Эрназаров, унинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилган “Adolat namunasi” адвокатлик бюроси адвокати Ш.Худойбергановларнинг иштирокида,

Эрназаров Оятуллоҳ Қурбондурди ўғли (Ernazarov Oyatulloh Qurbondurdi o’g’li), 29.03.1998 йилда Хоразм вилояти, Боғот туманида туғилган, миллати ўзбек, Ўзбекистон Республикаси фуқароси, уйланмаган, маълумоти ўрта-махсус, вақтинча ишсиз, муқаддам судланмаган, Боғот тумани, “Юксалиш” маҳалласи, Жилғали кўчаси, 20-уйда доимий рўйхатда туриб яшайди, жиноят иши доирасида 2026 йил 11 март кунида “муносиб хулқ-атворда бўлиш тўғрисида тилхат” тарзидаги эҳтиёт чораси қўлланилган, айблов хулосаси нусхасини ўз вақтида олганга нисбатан

Ўзбекистон Республикаси ЖК 244[1]-моддаси 3-қисмининг “г” банди билан айблаш ҳақидаги 1-2205-2601/46-сонли жиноят ишини кўриб чиқиб, қуйидагиларни

а н и қ л а д и:

Судлаувчи **О.Эрназаров**, Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланган ҳолда ақидапарастлик ғоялари билан йўғрилган материалларни тарқатишни мақсад қилиб, “Instagram” ижтимоий тармоғида ўзига тегишли IMEI рақамлари 864515078744200 ва 864515078744218 бўлган, “Redmi note 13” русумли мобиль телефонидан фойдаланиб, ўзининг фойдаланувида бўлган (+7996)-673-43-08 телефон рақами орқали “Instagram” ижтимоий тармоғида “xumoyni2024” номли профил очиб, ушбу профилининг публикация қисмига 2024-2025 йилларда диншунослик экспертизанинг 2025 йил 1 декабрь кунидаги IH-484-сонли хулосасига асосан олиб кириш, тайёрлаш ва тарқатиш тақиқланган “AQMjAik7gCsgnFPKBwvuzDJFdrn2Q7WMwozoXAMrqjkLUByiuO8yd6 – XxuXdxZUgN1cNtZGrYOX4sgvroPJgy1fE3x9kS1j” номли аудио файлда ноўмалум шахс томонидан ўзбек тилида “qorbobo jahannamda bor boboligi, uni halollab berganlar u bilan birga yonishlari, dinini sotgan xoinlar jahannamda qolishi, archani yasatib, ummatni aylantirishi, mo’minlarni uxlatib, zulmatni kuchaytirishlari, tog’utlarning itlari archani halollashlari, dinini sotgan najaslar barchani tupoy deyishlari, yangi yil keldi deb yana fatvo berishlari,

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

rizqini, dinini sotib, terishlari” мазмунидаги аудио материалини ижтимоий тармоқдаги обуначилари ва бошқалар ҳам кўриб, тинглаб томоша қилишлари учун жойлаб, Интернет жаҳон ахборот тармоғининг “Instagram” мессенжер дастуридан фойдаланган ҳолда қонунга хилоф равишда тарқатган.

Суд мажлисида судланувчи тариқасида сўроқ қилинган О.Эрназаров судда, дастлабки тергов даврида унга нисбатан қўйилган айбловга қисман иқрор эканлигини билдириб, қуйидагича, яъни 2014-2017 йилларда Боғот туманидаги касб-ҳунар коллежини ўқиб тугатиб, ўрта-махсус маълумот бўйича диплом олганидан сўнг, 2019 йилдан бошлаб яқин танишлари билан бирга пул топиш мақсадида Россия давлатига бориб-келиб ишлаб келганлиги, Россия давлатининг Чеченистон ва Карачаево-Черкасс Республикаларида ва Москва шаҳрида турли меҳнат фаолиятлари билан шуғулланиб келганлиги, 2024-2025 йилларда Россия давлатига бориб келиб ишлаб юрган вақтларида ўзи фойдаланиб келган “Redmi note 13” русумли уяли телефон аппаратида Интернет ижтимоий тармоғининг “Instagram” дастурида ўзига тегишли бўлган (+7996)-673-43-08 телефон рақами орқали рўйхатдан ўтиб, “xumoyni2024” номли профил очиб, фойдаланиб келган вақтларида 2024-2025 йилларда ушбу ижтимоий тармоқдаги турли диний мазмундаги аудио ва видео файлларни томоша қилиб, ўзига ёққанлиги сабабли ижтимоий тармоқдаги обуначилари ва бошқалар ҳам кўриб, унга Like белгисини босишлари учун “xumoyni2024” номли профилининг публикация қисмига ижтимоий тармоқларда кўриб, томоша қилган ўзига ёққан диний мазмундаги аудио ва видео файлларни жойлаб келганлиги, 2025 йил 7 ноябрь кунида Россия давлатидан доимий яшаш хонадонига қайтиб келганидан сўнг, 2025 йил 24 ноябрь куни ҳуқуқни мухофаза қилувчи орган ходимлари томонидан унинг телефон аппаратида таъқиқланган нарсалар бўлиши мумкинлигини айтишиб, мутахассис ва холислар иштирокида телефон аппаратининг хотираси ва ижтимоий тармоқлардаги профиллари кўздан кечирилганлиги, кўздан кечириш давомида унинг Интернет ижтимоий тармоғининг орқали “Instagram” дастурида “xumoyni2024” номли профилининг публикация қисмига ўзи томонидан обуначилари ва бошқалар кўриб томоша қилишлари учун жойлаган 6 та диний мазмундаги файллар борлиги, шундан 1(*бир*) дона аниқланиб, ушбу диний мазмундаги видеоролик текшириб кўришлик учун 1(бир) дона аудио файлда ноўмалум шахс томонидан ўзбек тилида “qorbobo jahannamda bor boboligi, uni halollab berganlar u bilan birga yonishlari, dinini sotgan xoinlar jahannamda qolishi, archani yasatib, ummatni aylantirishi, mo’minlarni uxlatib, zulmatni kuchaytirishlari, tog’utlarning itlari archani halollashlari, dinini sotgan najaslar barchani tupoy deyishlari, yangi yil keldi deb yana fatvo berishlari, rizqini, dinini sotib, terishlari” диний мазмунидаги аудио файл ақидапарастлик ғоялари билан йўғрилган мазмундалиги сабабли “DVD” дискка кўчириб, олиниб, алоҳида конвертга солиниб, мухрланганлиги ва ушбу ҳолатлар бўйича баённома расмийлаштирилиб, мазкур баённома мазмуни иштирокчиларга баланд овозда ўқиб эшиттирилганида, томонлардан ҳеч қандай шикоят ва арзлар келиб тушмаганлиги, бироқ ушбу диний мазмундаги аудио ва видео файлларнинг кимларга тегишли эканлигидан,

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

уларнинг диний маърузалари тақиқланган ёки тақиқланмаганлигидан хабари бўлмаганлиги ва ўзи билмаган ҳолда ушбу диний мазмундаги материални ўзига ёққанлиги сабабли обуначилари ва бошқалар ҳам кўриб, тинглаб томоша қилишлари орқали Like йиғиш мақсадида ўзининг “Instagram” дастурида “xumoyni2024” номли профилининг публикация қисмига жойлаштириб, тарқатганлиги, аслида бундай мазмундаги диний марузаларни мазмунига тушунмаслиги, диний билими етарли даражада эмаслиги, ушбу аудио файлни ҳам диний мазмундаги аудио материал эканлигини олдиндан ақидапарастлик ғоялари билан йўғрилганлигини билмаганлиги ва тушунмаганлиги, ҳозирда қилган ишидан чин кўнгилдан пушаймонлиги, бундан кейин қонунга зид ҳаракатлар содир қилмаслигини, ўзининг ҳали ёшлигини, оила қурмаганлигини, оиласида ягона боқувчилиги, муқаддам жиноят содир қилмаганлиги, биринчи марта бундай нохуш ҳолатларга дуч келганлигини, ушбу қилган ишини ўзи тушунмаган ва билмаган ҳолда содир этганлигини инобатга олиб, унга нисбатан қонун доирасида енгиллик берилишини сўраб, кўрсатув берди.

Суд мажлисида гувоҳ тариқасида сўроқ қилинган У.Рўзметов судда, қуйидагича, яъни у судланувчи О.Эрназаров билан ёшлигидан бирга катта бўлганлиги ва у билан бир мактабда ўқиганлиги сабабли судланувчи 2019 йилдан бошлаб пул топиш мақсадида Россия давлатига бориб-келиб ишлаб юрганлиги, 2024-2025 йилларда судланувчи Россия давлатига бориб келиб ишлаб юрган вақтларида у билан Интернет ижтимоий тармоғининг “Telegram”, “Whatsapp” ва “Instagram” каби дастурлари орқали у билан мулоқотда бўлиб келганлиги, судланувчи О.Эрназаров ўзининг “Instagram” дастуридаги “xumoyni2024” номли профилига обуначи сифатида аъзолиги, ушбу профилининг публикация қисмига бир нечта диний мазмундаги аудио ва видео роликларни жойлаб келганлигини кўрганлиги, лекин у жойлаган диний мазмундаги аудио ва видео роликларни биронтасини ҳам очиб кўриб, томоша қилмаганлиги ва тинглаб кўрмаганлиги ҳамда уларга Like белгисини босиб муносабат билдирмаганлиги сабабли унинг аудио ва видео файлларини қандай мазмундалигини ҳам олдиндан билмаганлигини, судланувчи О.Эрназаровни бундай диний мазмундаги аудио ва видео материалларни ижтимоий тармоқлар орқали кимларгадир тарқатганлиги ёки юборганлигини билмаслиги, судланувчи О.Эрназаров унга ҳам ижтимоий тармоқлар орқали ҳеч қандай диний мазмундаги аудио ва видео материалларни юбормаганлиги ва тарқатмаганлигини билдириб, кўрсатув берди.

Суд мажлисида гувоҳ тариқасида сўроқ қилинган Б.Атахонов судда қуйидагиларни, яъни у 2025 йил 24 ноябрь куни Ички ишлар ходимлари томонидан Боғот туманида фаолият юритаётган “Unicon Soft” МЧЖ директори номига мутахассис ажратиш юзасидан хат берилганлиги сабабли ушбу жиноят ишида мутахассис сифатида иштирок этганлиги, шунда у Боғот тумани ИИБ биносига бориб, ушбу бинода махсус жиҳозланган хонадаги “ASUS” русумли кампьютер орқали судланувчи О.Эрназаровга тегишли бўлган “Redmi note 13” русумли мобил телефон аппарати ва ижтимоий тармоқлардаги профиллари кўздан кечирганида,

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

судланувчининг Интернет ижтимоий тармоғидаги “Instagram” дастурида ўзига тегишли бўлган (+7996)-673-43-08 телефон рақами орқали рўйхатдан ўтиб, очилган “xumoyni2024” номли профилига кириб кўрилганида, ушбу профилнинг публикация қисмига 2024-2025 йилларда жами 6(*олти*) дона диний мазмундаги, шундан 1(*бир*) дона “AQMjAik7gCsgnFPKBwvuzDJFdrn2Q7WMwozoXAMrqjkLUByiuO8yd6 – XxuXdxZUgN1cNtZGrYOX4sgvroPJgy1fE3x9kS1j” номли аудио файлда ноъмалум шахс томонидан ўзбек тилида “qorbobo jahannamda bor boboligi, uni halollab berganlar u bilan birga yonishlari, dinini sotgan xoinlar jahannamda qolishi, archani yasatib, ummatni aylantirishi, mo’minlarni uxlatib, zulmatni kuchaytirishlari, tog’utlarning itlari archani halollashlari, dinini sotgan najaslar barchani tupoy deyishlari, yangi yil keldi deb yana fatvo berishlari, rizqini, dinini sotib, terishlari” мазмунидаги аудио материалини ижтимоий тармоқдаги обуначилари ва бошқалар ҳам кўриб, тинглаб томоша қилишлари учун жойлаб келганлиги аниқланиб, ушбу диний мазмунидаги 6(*олти*) дона аудио ва видео файл кўздан кечириш жараёнида текшириб кўриб, экспертизага тақдим қилиш мақсадида бир дона “DVD+R” компакт дискка тушуриб олинганлиги ва алоҳида конвертга солиниб, холислар иштирокида муҳрланганлиги, сўнгра мазкур ўтказилган процессуал ҳаракат юзасидан баённома расмийлаштирилиб, унга ва бошқа процесс иштирокчиларга баланд овозда ўқиб эшттирилиб, ҳеч кимда арз ва шикоят бўлмаганидан сўнг, барча иштирокчилар томонидан имзоланганлиги ва судланувчи О.Эрназаровга тегишли бўлган “Redmi note 13” русумли телефон аппаратини қўшимча текшириб кўришлик учун ашёвий далил сифатида конвертга солиб мухрланиб, олиб қўйилганлигини билдириб, кўрсатув берди.

Суд мажлисида гувоҳ тариқасида сўроқ қилинган **У.Исмаилов** гувоҳ У.Рўзметовнинг кўрсатувига айнан ўхшаш кўрсатув берди.

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси *33-моддасида* “Ҳар ким фикрлаш, сўз ва эътиқод эркинлиги ҳуқуқига эга, ҳар ким исталган ахборотни излаш, олиш ва тарқатиш ҳуқуқига эга, давлат Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланишни таъминлаш учун шарт-шароитлар яратади, ахборотни излаш, олиш ва тарқатишга бўлган ҳуқуқни чеклашга фақат қонунга мувофиқ ҳамда фақат конституциявий тузумни, аҳолининг соғлиғини, ижтимоий ахлоқни, бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамоат хавфсизлигини ҳамда жамоат тартибини таъминлаш мақсадида зарур бўлган доирада йўл қўйилади” – деб белгиланган.

Шунингдек, Конституциясининг *28-моддасида* “Жиноят содир этганликда айбланаётган шахс унинг айби қонунда назарда тутилган тартибда ошкора суд муҳокамаси йўли билан исботланмагунча ва суднинг қонуний кучга кирган ҳукми билан аниқланмагунча айбсиз деб ҳисобланади, айбланувчига ўзини ҳимоя қилиш учун барча имкониятлар таъминланади” – деб белгиланган.

Суд, мазкур Конституциявий нормалардаги қоидаларига амал қилиб, гарчанд судланувчи *О.Эрназаров* дастлабки тергов органи томонидан унга нисбатан қўйилган айбловга қисман иқрор эканлигини билдириб, кўрсатув берган бўлсада, унинг юқорида қайд қилинган жиноятни содир этганликдаги

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

айби ЖПК 98 ва 112-моддалари талаблари бўйича баҳо бериб, суд мажлисида аниқланган ҳолатларни ҳамда тергов материалларини синчковлик билан, ҳар томонлама, тўла ва холисона текшириб чиқиб, судланувчининг мазкур жиноятни содир этганликдаги айби қуйидаги рад этиб бўлмайдиган далиллар билан, яъни жиноят иши материалларида тўпланган 2026 йил 4 февраль кунидаги ДХХ Хоразм вилояти бўйича бошқарма бошлиғининг Хоразм вилоят прокурорининг биринчи ўринбосари номига юборган 17/244-сонли хабарномаси (*ишнинг 3-варақаси*), 2026 йил 31 январь кунидаги ДХХ Хоразм вилояти бўйича бошқармаси Боғот туман бўлими бошлиғининг ДХХ Хоразм вилояти бўйича бошқармаси бошлиғи номига ёзган билдиргиси ва унга илова ҳужжат (*ишнинг 5-6-варақалари*), 2025 йил 24 ноябрь кунидаги Боғот туман ИИБ ТҚХ ТҚКГ катта тезкор вакилининг туман ИИБ бошлиғи номига ёзган билдиргиси (*ишнинг 7-варақаси*), 2025 йил 24 ноябрь кунида Боғот туман прокурори ва туман ИИБ бошлиғи томонидан тасдиқланган тезкор тадбир ўтказиш тўғрисидаги қарор (*ишнинг 8-варақаси*), 2025 йил 24 ноябрь кунидаги О.Эрназаровнинг “Redmi note 13” русумли телефон аппаратидаги (+7996)-673-43-08 телефон рақамига расмийлаштирилган “Instagram” мессенжеридаги “xumoyni2024” номли профилини кўздан кечириш баённомаси ва унга илова қилинган фото-жадваллар (*ишнинг 9-15-варақлари*), 2025 йил 1 декабрь кунидаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитаси томонидан берилган №IH-484-сонли эксперт хулосаси (*ишнинг 10-11-варақалари*), судланувчи О.Эрназаровнинг шахсига оид ҳужжатлар (*ишнинг 41-48-варақлари*), 2026 йил 4 февраль куни ашёвий далил сифатида эътироф этилган О.Эрназаровга тегишли “Redmi note 13” русумли уяли телефон аппарати ҳамда ундан кўчириб олинган аудио ва видео файллар туширилган 1(*бир*) дона “DVD+R” диск (*ишнинг 54-варағи*), тушунтириш хатлари, гувоҳларнинг сўроқ баённомалари ва жиноят ишида мавжуд бўлган ЖПК 11, 81-82 ва 94-95-моддалари тартибида текширилган, баҳоланган бошқа ашёвий далиллар ҳамда иш бўйича тўпланган бошқа ишончли ва мақбул далиллар мажмуи билан исботланиб, ўз тасдиғини тўлиқ топган деб ҳисоблайди.

Шунингдек, суд судланувчи О.Эрназаровнинг “Instagram” ижтимоий тармоғидаги “xumoyni2024” номли профилининг публикация қисмига 2024-2025 йилларда жойлаган 6(*олти*) дона, шундан 1(*бир*) дона “AQMjAik7gCsgnFPKBwvuzDJFdrn2Q7WMwozoXAMrqjkLUByiuO8yd6 – XxuXdxZUgN1cNtZGrYOX4sgvroPJgy1fE3x9kS1j” номли аудио файлда ноъмалум шахс томонидан ўзбек тилида “qorbobo jahannamda bor boboligi, uni halollab berganlar u bilan birga yonishlari, dinini sotgan xoinlar jahannamda qolishi, archani yasatib, ummatni aylantirishi, mo’minlarni uxlatib, zulmatni kuchaytirishlari, tog’utlarning itlari archani halollashlari, dinini sotgan najaslar barchani tupoy deyishlari, yangi yil keldi deb yana fatvo berishlari, rizqini, dinini sotib, terishlari” мазмунидаги аудио материалини ижтимоий тармоқдаги обуначилари ва бошқалар ҳам кўриб, тинглаб томоша қилишлари ва унга “Like” босишлари учун жойлаб келганлиги, бироқ, ижтимоий тармоқдаги обуначилари ва бошқалар кўриб тинглаши

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

учун жойлаб, тарқатган, ушбу диний мазмундаги аудио ва видео файлларни тақиқланган нашидалар эканлигини билмаганлиги ва уларни ижтимоий тармоқдаги профилининг пуьбликация қисмига жойлаштириш тақиқланган диний мазмундаги файлларни тарқатиш ҳисобланишини ва бу қилган иши жиноят эканлигини олдиндан билмаганлиги, диний билимлари етарли бўлмаганлиги сабабли ушбу ишни ўзи билмаган ҳолда содир қилган бўлиши мумкинлиги ҳақидаги кўрсатувини ушбу жиноят иши бўйича суд мажлисида гувоҳ тариқасида сўроқ қилинган Б.Атахонов, У.Рўзметов, У.Исмаиловларнинг кўрсатувлари ҳамда 2025 йил 24 ноябрь кунидаги О.Эрназаровнинг “Redmi note 13” русумли телефон аппаратидаги (+7996)-673-43-08 телефон рақамига расмийлаштирилган “Instagram” мессенжеридаги “xumoyni2024” номли профилини кўздан кечириш баённомаси ва унга илова қилинган фото-жадваллар (*ишнинг 9-15-варақлари*), 2025 йил 1 декабрь кунидаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитаси томонидан берилган №ІН-484-сонли эксперт хулосаси (*ишнинг 10-11-варақалари*), судланувчи О.Эрназаровнинг шахсига оид ҳужжатлар (*ишнинг 41-48-варақлари*), 2026 йил 04 февраль куни ашёвий далил сифатида эътироф этилган О.Эрназаровга тегишли “Redmi note 13” русумли уяли телефон аппарати ҳамда ундан кўчириб олинган аудио ва видео файллар туширилган 1(*бир*) дона “DVD+R” диск (*ишнинг 54-вараги*)ни инобатга олган ҳолда ЖПК 11, 22, 26, 81-82, 95-95[1] ва 98-моддалари тартибида текширилган ва баҳоланган ашёвий ҳамда иш бўйича бошқа тўпланган ишончли ва мақбул далиллар мажмуи билан, ишончга сазовор эмас ва ишнинг ҳақиқий ҳолатига тўғри келмайди деб, бундай кўрсатувларни бериш орқали судни чалғитиш, содир қилган ушбу жиноятини гўёки енгиллаштириш, жиноий қилмишига яраша бўлган муқаррар жавобгарликдан қутулиб қолиш учун қилинган нотўғри ҳаракатлари деб танқидий баҳолаб, рад қилишни лозим топади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 24 августдаги “Далиллар мақбуллигига оид жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарорида далилларнинг мақбуллигига қўйиладиган шартлар ҳамда далилларни номақбул деб топиш асослари юзасидан тушунтиришлар берилган.

Шу сабабдан суд, ишдаги судланувчини айблаш учун асос сифатида олинган далилларни тўплаш ва процессуал ҳаракатларни ўтказишга оид қоидалар ҳамда тартиблар юқорида қайд этилган Пленум қарори тушунтиришларига риоя қилинган ҳолда амалга оширилган бўлиб, далиллар мақбуллигига тааллуқли шартларнинг бирон-бир талаби бузилмаган, уларни номақбул деб топиш учун асослар мавжуд эмас деб ҳисоблайди.

Ваҳоланки, ЖПК 26-моддаси 2-қисмида “Суд фақат суд мажлисида текширилган далилларга асосланиб ҳукм чиқаради” – деб белгиланган.

Суд, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2014 йил 23 майдаги “Суд ҳукми тўғрисида”ги Қароронинг 5-бандида “Судлар ҳукм ЖПК 26, 90 ва 455-моддалари талабига биноан фақат суд мажлисида текширилган ва суд мажлиси баённомасида ўз аксини топган далилларга

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

асосланган бўлиши лозимлигини эътиборга олишлари керак”лиги ҳақидаги тушунтиришига амал қилиб, судланувчининг қилмишини малакаланиши масаласини муҳокама қилиб, дастлабки тергов органи томонидан судланувчи О.Эрназаровнинг жиноий қилмиши ЖК 244[1]-моддаси 3-қисмининг “г” банди билан, яъни “*Аҳоли орасида ваҳима чиқаришга қаратилган маълумотлар ва материалларни ҳар қандай шаклда тарқатиш, худди шунингдек фуқаролар тотувлигини бузиш, туҳматона, вазиятни беқарорлаштирувчи уйдирмалар тарқатиш ҳамда жамиятда қарор топган хулқ-атвор қоидаларига ва жамоат хавфсизлигига қарши қаратилган бошқа қилмишларни содир этиш мақсадида диндан фойдаланиш, оммавий ахборот воситаларидан ёхуд телекоммуникация тармоқларидан, шунингдек Интернет жаҳон ахборот тармоғидан фойдаланиб содир этилган бўлса*” билан тўғри малакаланган деб топади.

Чунки, иш ҳужжатларида ва суд аниқланган ҳолатларга қараганда жиноят иши бўйича 2025 йил 1 декабрь кунидаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитаси томонидан берилган №IH-484-сонли эксперт хулосасига кўра, судланувчи О.Эрназаров фойдаланувида бўлган, Интернет бутунжахон ахборот тармоғининг “Instagram” мессенжеридаги (+7996)-673-43-08 телефон рақамига расмийлаштирилиб, очилган “xumoyni2024” номли профилининг публикация қисмига 2024-2025 йилларда жойлаган жами 6(*олти*) дона, шундан 1(*бир*) дона “AQMjAik7gCsgnFPKBwvuzDJFdrn2Q7WMwozoXAMrqj XxuXdxZUgN1cNtZGrYOX4sgvroPJgy1fE3x9kS1j” номли аудио файлда ноъмалум шахс томонидан ўзбек тилида “qorbobo jahannamda bor boboligi, uni halollab berganlar u bilan birga yonishlari, dinini sotgan xoinlar jahannamda qolishi, archani yasatib, ummatni aylantirishi, mo’minlarni uxlatib, zulmatni kuchaytirishlari, tog’utlarning itlari archani halollashlari, dinini sotgan najaslar barchani tupoy deyishlari, yangi yil keldi deb yana fatvo berishlari, rizqini, dinini sotib, terishlari” мазмунидаги аудио материали диний ақидапарастлик ғоялари билан йўғрилган аудио ва видео материаллар бўлиб, ушбу материалларда фақат ақидапарастлик ғоялари билан йўғрилган диний мазмундаги маълумотлар мавжудлиги кўрсатилган.

ЖК 9-моддасида “Шахс қонунда белгиланган тартибда айби исботланган ижтимоий хавфли қилмишлари учунгина жавобгар бўлиши” ва 10-моддасида ҳам “Қилмишида жиноят таркибининг мавжудлиги аниқланган ҳар бир шахс жавобгарликка тортилиши шарт”лиги белгиланган.

ЖПК 22-моддасида, “Суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд жиноят юз берганлигини, унинг содир этилишида ким айбдорлигини, шунингдек у билан боғлиқ барча ҳолатларни аниқлаши шартлиги, иш бўйича исботланиши лозим бўлган барча ҳолатлар синчковлик билан, ҳар томонлама, тўла ва холисона текшириб чиқилиши кераклиги, ишда юзага келадиган ҳар қандай масалани ҳал қилишда айбланувчини ёки судланувчини ҳам фош қиладиган, ҳам оқлайдиган, шунингдек унинг жавобгарлигини ҳам енгиллаштирадиган, ҳам оғирлаштирадиган ҳолатлар аниқланиши ва ҳисобга олиниши лозим”лиги кўрсатилган.

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

ЖПК 463-моддасида эса “Айблов ҳукми тахминларга асосланган бўлиши мумкин эмаслиги ва фақат судланувчининг жиноят содир этишда айбли эканлиги суд муҳокамаси давомида исбот қилинган тақдирдагина чиқарилиши, айблов ҳукмига жиноят содир этилишининг иш бўйича барча мумкин бўлган ҳолатларини текшириш, иш материалларида маълум бўлиб қолган барча кам-кўстни тўлдириш, юзага келган ҳамма шубҳа ва қарама-қаршиликларга барҳам бериш натижасида йиғилган ишончли далилларгина асос қилиб олиниши лозим”лиги белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2021 йил 27 ноябрдаги 32-сонли “Терроризм ва экстремизмни молиялаштиришга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида”ги қарорининг *16-бандида* “Судларга тушунтирилсинки, ЖК 244[1]-моддасининг биринчи қисмида қуйидагилар учун жиноий жавобгарлик белгиланган, яъни диний экстремизм, сепаратизм ва ақидапарастлик ғоялари билан йўғрилган материалларни тарқатиш мақсадида тайёрлаш ёки сақлаш; қирғин солишга ёки фуқароларни зўрлик билан кўчириб юборишга ёхуд аҳоли орасида ваҳима чиқаришга даъват этиш; диний-экстремистик, террорчилик ташкилотларининг атрибутларини ёки рамзий белгиларини тарқатиш мақсадида тайёрлаш, сақлаш ёхуд намойиш этиш” ҳамда *17-бандида* эса “Диний экстремизм, сепаратизм ва ақидапарастлик ғоялари билан йўғрилган маълумотлар ва материалларни ҳар қандай шаклда тарқатиш”лиги тушунтирилган.

Бундан ташқари, иш ҳужжатларида мавжуд бўлган 2025 йил 24 ноябрь кунидаги судланувчи О.Эрназаровнинг “Redmi note 13” русумли телефон аппаратини ашёвий далил сифатида кўздан кечириш ҳақидаги баённомаси ва унга илова қилинган фото-жадваллар(*ишнинг 9-15-варақалари*)га кўра, судланувчи О.Эрназаров фойдаланувида бўлган, Интернет бутунжахон ахборот тармоғининг “Instagram” мессенжеридаги (+7996)-673-43-08 телефон рақамига расмийлаштирилган “xumoyni2024” номли профилининг публикация қисмига 2024-2025 йилларда жойлаган 6(*олти*) дона, шундан 1(*бир*) дона “AQMjAik7gCsgnFPKBwvuzDJFdrn2Q7WMwozoXAMrqj XxuXdxZUgN1cNtZGrYOX4sgvroPJgy1fE3x9kS1j” номли аудио файлда ноъмалум шахс томонидан ўзбек тилида “qorbobo jahannamda bor boboligi, uni halollab berganlar u bilan birga yonishlari, dinini sotgan xoinlar jahannamda qolishi, archani yasatib, ummatni aylantirishi, mo’minlarni uxlatib, zulmatni kuchaytirishlari, tog’utlarning itlari archani halollashlari, dinini sotgan najaslar barchani tupoy deyishlari, yangi yil keldi deb yana fatvo berishlari, rizqini, dinini sotib, terishlari” мазмунидаги аудио материалини ижтимоий тармоқдаги обуначилари ва бошқалар ҳам кўриб, тинглаб томоша қилишлари ва унга Like босишлари учун жойлаб, тарқатиб келганлиги ҳолатидаги ушбу диний мазмунидаги аудио материал 2025 йил 1 декабрь кунидаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Дин ишлари бўйича қўмитаси томонидан берилган №ІН-484-сонли эксперт хулосасига(*ишнинг 10-11-варақалари*) кўра, диний ақидапарастлик ғоялари билан йўғрилган видео материал эканлиги аниқланганлиги кўрсатилган.

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

Шунга кўра, ЖПК 81-моддаси 1-қисмида, “Ижтимоий хавфли қилмишнинг юз берган-бермаганлигини, шу қилмишни содир этган шахснинг айбли-айбсизлигини ва ишни тўғри ҳал қилиш учун аҳамиятга молик бошқа ҳолатларни суриштирувчининг, терговчининг ва суднинг қонунда белгиланган тартибда аниқлашига асос бўладиган ҳар қандай фактик маълумотлар жиноят иши бўйича далил ҳисобланади” деб белгиланган.

Шунингдек, ЖПК 82-моддасида эса, “Ишни айблов хулосаси ёки айблов далолатномаси билан судга юбориш ва айблов ҳукми чиқариш учун қилмиш ва рўй берган ижтимоий хавфли оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланиш, жиноят тўғри ёки эгри қасд билан содир этилганлиги, жиноятнинг сабаблари ва мақсадлари исботланган бўлиши керак”лиги белгиланган.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 24 августдаги “Далиллар мақбуллигига оид жиноят процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги 24-сонли Қарорининг 10-бандида “Тақдим этилган предметлар (нарсалар)ни мақбул далил деб топишнинг зарур шарти уларни кўздан кечириш тўғрисидаги баённома тузилганидан сўнг чиқариладиган, предметлар (нарсалар)ни ишга ашёвий далил сифатида қўшиш тўғрисидаги қарор (ажрим) ҳисобланади” – деб тушунтирилган.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 20-моддасида, “Давлат органлари томонидан инсонга нисбатан қўлланиладиган ҳуқуқий таъсир чоралари мутаносиблик принципига асосланиши ва қонунларда назарда тутилган мақсадларга эришиш учун етарли бўлиши керак”лиги белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2014 йил 23 майдаги “Суд ҳукми тўғрисида”ги 7-сонли қарорининг 28-бандида, “Судларнинг эътибори, ҳукм чиқаришда уларнинг жазо тайинлашнинг умумий асослари тўғрисидаги қонун талабларига оғишмай риоя қилиш шартлигига, жиноят қонунининг асосий принципларидан бири инсонпарварлик принципи эканлигига ва унинг мазмунига кўра жиноят содир этган шахсга нисбатан у ахлоқан тузалиши ва янги жиноят содир этишининг олдини олиш учун зарур ҳамда етарли бўладиган жазо ёки бошқа ҳуқуқий таъсир чораси қўлланилиши кераклигига қаратилсин, судлар жазо тайинлашда, содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини ва хусусиятини, содир этилган қилмишнинг сабабларини, келтирилган зарарнинг миқдори ва хусусияти, айбдорнинг шахси, унинг жавобгарлигини енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларни ҳисобга олишлари керак”лиги тушунтирилган.

ЖК 8-моддасида жиноят содир этишда айбдор бўлган шахсларга нисбатан қўлланиладиган жазо ёки бошқа ҳуқуқий таъсир чораси одилона бўлиши, яъни жиноятнинг оғир-енгиллигига, айбининг ва шахснинг ижтимоий хавфлилик даражасига мувофиқ бўлиши кераклиги, 54-моддасида суд жазо тайинлашда содир этилган жиноятнинг ҳусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасини, қилмишнинг сабабини, айбдорнинг шахсини, енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларини ҳисобга олиши, Олий суди Пленумининг 2006 йил 3 февралдаги “Судлар томонидан жиноят

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 1-сонли Қарорининг 1-бандида жиноят учун жазо тайинлашда қонунийлик, инсонпарварлик, одиллик ва жавобгарликнинг муқаррарлиги принципига қатъий амал қилишга қаратилиши, 3-бандида ЖК 8, 54-моддалари мазмунига кўра, жазо адолатли бўлиши, ҳар бир ҳолатда индивидуал тайинланиши, жиноятнинг хусусияти ва ижтимоий хавфлилик даражасига, айбдорнинг шахсига, жазони енгиллаштирувчи ва оғирлаштирувчи ҳолатларга мувофиқ бўлиши кераклиги, 37-бандида, ЖК 57-моддасига мувофиқ, содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини жиддий камайтирувчи ҳолатлар аниқланган тақдирда, ЖК Махсус қисми моддаси санкциясида назарда тутилган энг кам жазодан ҳам камроқ ёки шу моддада назарда тутилмаган бошқа енгилроқ жазо тайинланиши мумкинлиги, бунда, қонунга мувофиқ, судлар, нафақат шахс жиноят содир этиш вақтида кўзлаган мотив ва мақсад, айб шакли ва даражасини, балки, айбдорнинг шахси, жиноят иштирокчилари орасидаги роли, жиноят содир этилиш пайтидаги ёки содир этилганидан кейинги хулқ-атвори, жиноятни содир этиш сабаблари ва бунга олиб келган шарт-шароитни ҳам эътиборга олишлари лозимлиги, жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини жиддий камайтирувчи алоҳида ҳолатлар рўйхати қонунда кўрсатилмаганлигини назарда тутиб, суд қабул қилган қарорини ҳукмда асослантирган ҳолда жазони енгиллаштирувчи айрим ҳолатни ҳам, уларнинг мажмуини ҳам бундай ҳолат сифатида тан олиши мумкинлиги (масалан, оғир касаллиги, меҳнатга лаёқатсизлиги, бошқа боқувчиси йўқлиги, унинг содир этилган жиноятни очишда фаол иштирок этганлиги, жабрланувчи судланувчи билан ярашганлиги ва ҳ.к.) кўрсатилган.

Суд, қайд этилган Конституциявий нормалар, қонун талаблари ва Олий суд Пленум Қарорларидаги тушунтиришларга амал қилиб, судланувчи *О.Эрназаровга* жазо тури ва меъёрини белгилашда, муқаддам судланмаганлигини, биринчи марта жиноят содир қилганлигини, ЖК 55-моддасида назарда тутилган жазони енгиллаштирувчи ҳолатлар деб ҳисоблаб, ЖК 56-моддасида назарда тутилган жазони оғирлаштирувчи ҳолатлар аниқланмаганлигини инобатга олиб, унинг оилавий шароитини, унинг ҳали ёшлигини, бўйдоқлигини, оиласида ягона боқувчилигини, қилган ишидан чин кўнгилдан пушаймондалигини ушбу содир этилган жиноятнинг ижтимоий хавфлилик даражасини жиддий камайтирувчи ҳолатлар сифатида эътиборга олиб, унга нисбатан ЖК 57-моддасини қўллаб, унинг қилмиши учун жавобгарлик назарда тутилган ЖК 244^1-моддаси 3-қисмининг “г” банди санкциясида назарда тутилмаган бошқа турдаги жазо, яъни озодликни чеклаш жазосини тайинлашни ва ЖК 48^1-моддасига асосан қўшимча таъқиқлар юклашни, яъни унга Пробация гуруҳининг розилигисиз яшаш ва иш жойини ўзгартирмаслик, Хоразм вилояти ҳудудидан ташқарига чиқмаслик каби тақиқ (чеклаш)ларни юклатишни ҳамда ЖПК 422-моддаси тартибида унга нисбатан қўлланилган “муносиб хулқ-атворда бўлиш тўғрисида тилхат” тарзидаги эҳтиёт чорасини бекор қилишни лозим топади.

Чунки, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида”ги 2006 йил

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

3 февралдаги 1-сонли Қароринг 25^2-бандида, судлар шуни инобатга олишлари лозимки, мазкур тақиқлар (чеклашлар) ЖК 48^1-моддаси биринчи қисмида белгиланган мажбурий тақиқлар (чеклашлар)га қўшимча ҳисобланганлиги сабабли, уларни маҳкумнинг зиммасига юклатилиши суд ҳукмининг тавсиф қисмида асослантирилиши лозимлиги қайд қилинган.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2012 йил 13 декабрдаги "Жиноят ишлари бўйича ашёвий далилларга оид қонунчиликни қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида" 17-сонли қарорининг 9-бандида "Жиноят-процессуал кодекси 211-моддасига мувофиқ жиноят ишини юритиш тамом бўлганда (ишни тугатиш ёки иш бўйича ҳукм чиқаришда) суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд ашёвий далил сифатида ишга қўшиб қўйилган нарсалар ва ҳужжатларнинг тақдирини белгилаши шарт, қонунга кўра, ашёвий далилларга оид масала қуйидаги қоидаларга риоя этилган ҳолда ҳал этилади" деб тушунтирилган.

Шунга кўра, ашёвий далил деб эътироф этилган О.Эрназаровга тегишли бўлган "Redmi note 13" русумли телефон аппаратини кўздан кечириш вақтида судланувчига тегишли бўлган "Instagram" ижтимоий тармоғидаги "xumoyni2024" номли саҳифасидан олинган диний мазмундаги файллар туширилган 1(*бир*) дона "DVD+R" дискни жиноят иши ҳужжатлари билан бирга сақлашни;

- ашёвий далил сифатида эътироф этилган О.Эрназаровни айбланувчи тариқасида сўроқ қилиш жараёни видео тасвири туширилган 1(*бир*) дона "Combye" номли "CD-R" дискни иш ҳужжатлари билан бирга сақлашни;

- жиноят ишида мавжуд бўлган 2025 йил 24 ноябрь кунида судланувчи О.Эрназаровни "Redmi note 13" русумли телефон аппаратини кўздан кечириш вақтида "Instagram" ижтимоий тармоғидаги "xumoyni2024" номли саҳифасига жойлаштирилган 6(*олти*) та диний мазмундаги аудио ва видео материаллар аниқланганлиги бўйича тузилган баённома ва унга илова қилинган фото-жадвалларни ҳамда 2025 йил 01 декабрь кунидаги Ўзбекистон Республикаси Дин ишлари бўйича қўмитасининг №ІН-484-сонли хулосасини ёзма далил сифатида эътироф этиб, иш ҳужжатлари билан бирга сақлашни;

- ҳукм қонуний кучга киргандан сўнг, ашёвий далил деб тариқасида олиниб, ДХХ Хоразм вилояти бошқармаси тергов бўлимининг ашёвий далилларни сақлаш хонасига топширилган "Redmi note 13" русумли телефон аппаратини ундаги қонун билан тақиқланмаган маълумотлардан нусхалар кўчирилиб, судланувчи О.Эрназаровга берилгандан кейин тегишли тартибда йўқ қилишни лозим топади.

Шунингдек суд, манфаатдор тарафларга етказилган моддий ва маънавий зарарларни ундириш масаласида фуқаролик тартибида судга мурожаат қилиш ҳуқуқларига эга эканликларини тушунтиришни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 20, 28, 33-моддаларига ҳамда ЖПК 454-457, 460, 462-463, 465-468 ва 471-473-моддаларига амал қилиб, суд

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

ҳ у к м қ и л а д и:

Эрназаров Оятуллоҳ Қурбондурди ўғли (Ernazarov Oyatulloh Qurbondurdi o'g'li) Ўзбекистон Республикаси ЖК 244[1]-моддаси 3-қисмининг "г" бандида назарда тутилган жиноятни содир қилганликда айбли деб топилсин.

О.Эрназаровга ЖК 244[1]-моддаси 3-қисмининг "г" банди билан, ЖК 57-моддасини қўллаб 3 (*уч*) йил муддатга озодликдан чеклаш жазоси тайинлансин.

О.Эрназаровга ишлаш ва ўқиш вақтидан, шунингдек иш ва ўқиш жойигача бориши ва уй-жойига қайтиб келиши учун зарур бўлган вақтдан ташқари қолган вақтда яшаш жойи, яъни Боғот тумани, "Юксалиш" маҳалласи, Жилғали кўчаси, 20-уйдан чиқиши чеклансин.

О.Эрназаровнинг зиммасига қуйидаги қўшимча чекловлар, яъни:

- Боғот туман ИИБ ЖХХ Пробация гуруҳининг розилигисиз яшаш жойини ўзгартирмаслик;

- Жазони ижро этувчи орган рухсатисиз Хоразм вилояти маъмурий ҳудудидан ташқарига чиқмаслик каби тақиқ (чеклаш) юклатилсин.

Тайинланган жазони ижро қилиш Боғот тумани ИИБ ЖХХ Пробация гуруҳи зиммасига юклатилсин.

Жазо муддати ҳукм ижроси Хоразм вилояти, Боғот тумани ИИБ ЖХХ Пробация гуруҳида ҳисобга олиниб, ижрога қаратилган кундан бошлаб ҳисоблансин.

О.Эрназаровга ЖК 48[1]-моддаси 6-қисми талаблари, яъни маҳкум озодликни чеклаш тариқасидаги жазони ўташдан қасддан бўйин товлаган, шунингдек суд томонидан ўз зиммасига юклатилган мажбуриятларни бажармаган тақдирда, суд озодликни чеклаш жазосининг ўталмай қолган муддатини бошқа турдаги жазо билан алмаштириши мумкинлиги, жазони ўташдан бўйин товлаш вақти ўталган жазо муддатига қўшиб ҳисобланмаслиги тушунтирилсин.

Ҳукм қонуний кучга киргандан сўнг, судланувчи О.Эрназаровга нисбатан қўлланилган "муносиб хулқ-атворда бўлиш тўғрисида тилхат" тарзидаги эҳтиёт чораси бекор қилинсин.

Ашёвий далил деб эътироф этилган ва О.Эрназаровга тегишли бўлган "Redmi note 13" русумли телефон аппаратини кўздан кечириш вақтида судланувчига тегишли бўлган "Instagram" ижтимоий тармоғидаги "xumoyni2024" номли саҳифасидан олинган диний мазмундаги файллар туширилган 1(*бир*) дона "DVD+R" диск иш ҳужжатлари билан бирга сақлансин.

Ашёвий далил сифатида эътироф этилган О.Эрназаровни айбланувчи тариқасида сўроқ қилиш жараёни видео тасвири туширилган 1(*бир*) дона "Combye" номли "CD-R" диск иш ҳужжатлари билан бирга сақлансин.

Жиноят ишида мавжуд бўлган 2025 йил 24 ноябрь кунида судланувчи О.Эрназаровни "Redmi note 13" русумли телефон аппаратини кўздан кечириш вақтида "Instagram" ижтимоий тармоғидаги "xumoyni2024" номли саҳифасига жойлаштирилган 6(*олти*) та диний мазмундаги аудио ва видео

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026

материаллар аниқланганлиги бўйича тузилган баённома ва унга илова қилинган фото-жадвалларни ҳамда 2025 йил 1 декабрь кунидаги Ўзбекистон Республикаси Дин ишлари бўйича қўмитасининг №ІН-484-сонли хулосаси ёзма далиллар сифатида эътироф этилсин ва иш ҳужжатлари билан бирга сақлансин.

Ҳукм қонуний кучга киргандан сўнг, ашёвий далил деб тариқасида олиниб, ДХХ Хоразм вилояти бошқармаси тергов бўлимининг ашёвий далилларни сақлаш хонасига топширилган “Redmi note 13” русумли телефон аппарати ундаги қонун билан тақиқланмаган маълумотлардан нусхалар кўчирилиб, судланувчи О.Эрназаровга берилгандан кейин тегишли тартибда йўқ қилинсин.

Манфаатдор томонларга моддий ва маънавий зарарни ундириш юзасидан фуқаролик тартибида судга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга эканлиги тушунтирилсин.

ЖПК 497[4]-моддасига мувофиқ ҳукмдан норози тарафларга ҳукм эълон қилинган кундан эътиборан, судланувчи эса ҳукм нусхасини олган кунидан бошлаб ўн сутка ичида жиноят ишлари бўйича Боғот туман суди орқали Хоразм вилоят судининг жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъатига апелляция тартибида, ЖПК 498-моддасига мувофиқ суднинг ҳукми апелляция тартибида кўрилмасдан қонуний кучга киргач кассация тартибида шикоят бериши, прокурор протест келтириши мумкин.

Раислик этувчи судья: **Б.Якубов**

Ҳужжат имзоланган: Якубов Бекзод Эркинбаевич, 24.04.2026